

第六章 金融法律制度

知识点 3: 投资者保护制度

一. 投资者适当性管理制度

要点	具体规定
投资者类型	根据财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等因素, 投资者可分为 普通 投资者和 专业 投资者
投资者适当性管理制度	证券公司 向投资者销售证券、提供服务时, 应当按照规定 充分了解 投资者的基本情况、财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等相关信息; 如实说明证券、服务的重要内容, 充分揭示投资风险; 销售、提供与投资者上述状况 相匹配 的证券、服务
	投资者在购买证券或者接受服务时, 应当按照证券公司明示的要求提供前述所列真实信息。拒绝提供或者未按照要求提供信息的, 证券公司应当告知其后果, 并按照规定 拒绝向其销售 证券、提供服务
	证券公司违反投资者适当性管理规定导致投资者损失的, 应当承担相应的 赔偿责任

二. 普通投资者的特殊保护制度

制度类型	具体规定
强制调解制度	投资者与发行人、证券公司等发生纠纷的, 双方可以 向投资者保护机构申请调解
	普通投资者提出 调解请求的, 证券公司 不得拒绝
自证清白制度	普通投资者与证券公司发生纠纷的 , 证券公司应证明其行为符合具体规定, 不存在误导、欺诈等情形。 证券公司不能证明的, 应当承担相应的赔偿责任

三. 上市公司股东权利代为行使征集制度 (维护中小股东利益)

征集人	征集方式	限制性规定
上市公司董事会	征集人可以自行或委托证券公司、证券服务机构 公开请求上市公司股东委托其代为 出席 股东会, 并代为行使 提案权、表决权 等股东权利	禁止以有偿或变相有偿的方式 公开征集股东权利
独立董事		
持有 1% 以上有表决权股份的股东		
投资者保护机构		

四. 先行赔付制度

发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的, **发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司**可以委托**投资者保护机构**, 就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议, 予以先行赔付。先行赔付后, 可以依法向发行人以及其他连带责任人追偿。

五. 两类诉讼

1. 投资者保护机构的“股东代表诉讼”

具体规定	《公司法》中的限制性规定
发行人的董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定给公司造成损失, 发行人的控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造	股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东, 在特定的情况下, 可以代表

成损失， 投资者保护机构 持有该公司股份的，可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼， 持股比例和持股期限不受《公司法》规定的限制	公司提起股东代表诉讼
--	------------

[案例 6.45]

案情
大智慧公司（上市公司）的董监高张某虹、王某等人的虚假陈述行为导致该公司发生 3.35 亿元的损失。 投资者保护机构持有大智慧公司 100 股股票 ，2021 年 4 月 3 日，投资者保护机构向大智慧公司发函建议公司向相关责任人追偿，但大智慧公司未采取相应措施。投资者保护机构遂于 2021 年 9 月 8 日以股东身份代表大智慧公司向上海金融法院提起股东代表诉讼

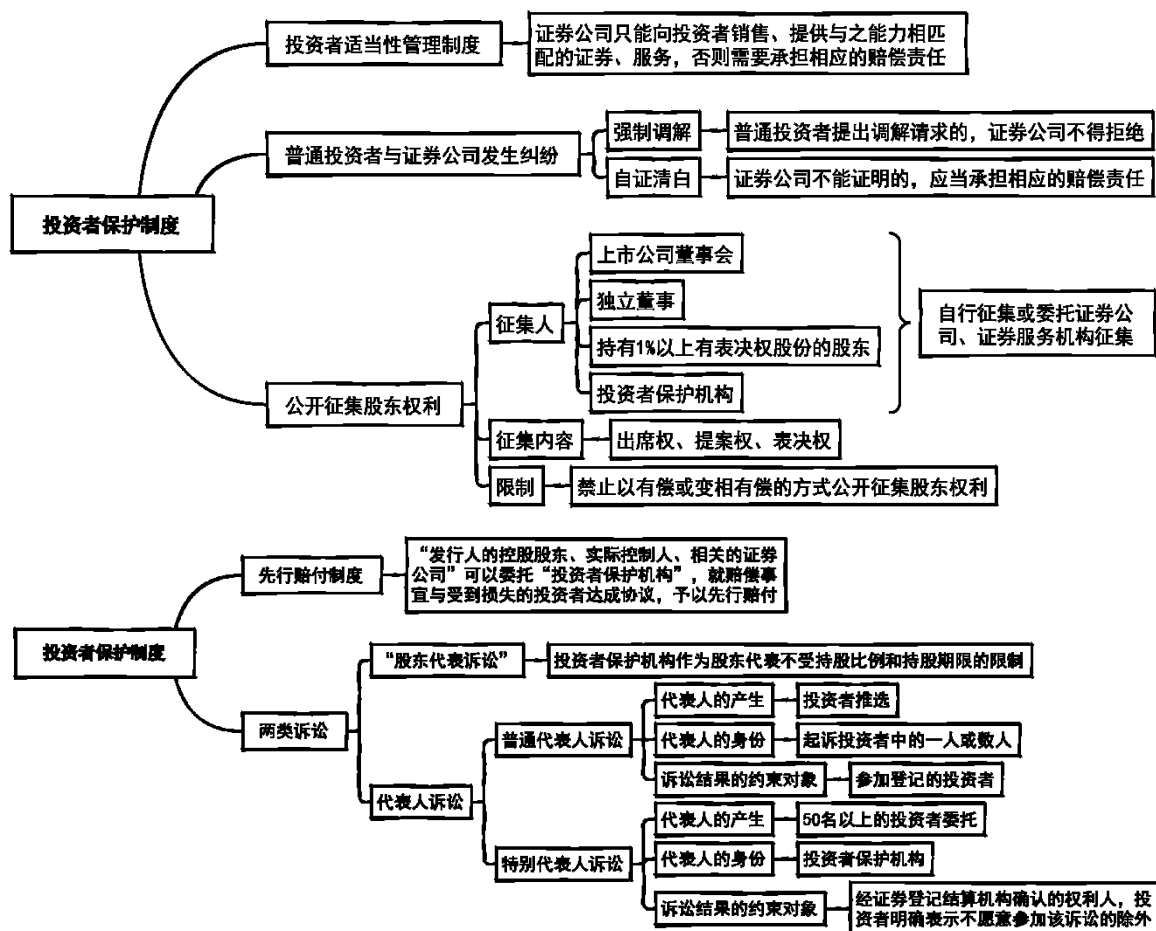
2. “代表人诉讼”

类型	投资者的代表人诉讼 （“普通代表人诉讼”）	投资者保护机构的代表人诉讼 （“特别代表人诉讼”）
产生原因	诉讼标的是同一种类且当事人一方人数众多	
代表人的产生	投资者推选	50 名以上 的投资者委托
代表人的身份	起诉 投资者 中的一人或数人	投资者保护机构
诉讼结果约束对象	参加 登记 的投资者	经证券登记结算机构确认的权利人， 投资者明确表示不愿意参加该诉讼的除外

[案例 6.46]

代表人诉讼类型	案情
普通代表人诉讼	飞乐音响公司因虚假陈述导致其投资者发生重大损失，2020 年 8 月，魏某等 34 名个人投资者 共同推选 其中 4 人 作为诉讼代表人要求飞乐音响公司赔偿其投资损失及律师费、通知费等合计 1.46 亿元
特别代表人诉讼	泽达易盛公司因虚假陈述导致其投资者发生重大损失。 投资者保护机构 代表 7 195 名适格投资者 起诉泽达易盛公司，最终投资者获得 2.8 亿余元全额赔偿

本单元“知识点3”总结



精学细练

【多选题】根据证券法律制度的规定，关于股东代理权征集制度，下列表述正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 持有 1%以上有表决权股份的股东，可以委托证券公司公开征集股东权利
- B. 征集人可以征集股东会出席权、提案权、表决权
- C. 独立董事可以作为征集人公开征集股东权利
- D. 董事会不得成为征集人公开征集股东权利

【答案】ABC

【解析】上市公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。选项 D 不当选。

【单选题】发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司可以委托特定主体，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。根据证券法律制度的规定，可以委托的主体是（ ）。(2023 年)

- A. 投资者保护机构
- B. 中国证监会

- C. 证券业协会
D. 证券交易所

【答案】A

【解析】发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司可以委托“投资者保护机构”，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。先行赔付后，可以依法向发行人以及其他连带责任人追偿。

【多选题】根据证券法律制度的规定，发行人因欺诈发行给投资者造成损失的，特定主体可以委托投资者保护机构，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。该特定主体有（ ）。

- A. 发行人的控股股东
B. 相关的证券公司
C. 发行人的实际控制人
D. 证券交易所

【答案】ABC

【解析】发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，“发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司”可以委托投资者保护机构，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。先行赔付后，可以依法向发行人以及其他连带责任人追偿。

【单选题】根据证券法律制度的规定，投资者保护机构受一定数量以上的投资者委托，可以作为代表人参加证券民事赔偿诉讼。该数量为（ ）。A. 20 名

- B. 30 名
C. 40 名
D. 50 名

【答案】D

【解析】投资者保护机构受“50 名以上”投资者委托，可以作为代表人参加诉讼。

知识点 4：信息披露制度

一. 信息披露概述

披露类型	披露文件		披露时间	记忆技巧
首次信息披露	招股说明书		—	“书法”
	上市公告书		—	
	公司债券募集办法		—	
持续信息披露	定期	年度报告	会计年度结束之日起 4 个月内	“报告”
	报告	中期报告	上半年结束之日起 2 个月内	
	临时报告		发生可能对上市交易公司股票或者债券的交易价格产生较大影响的重大事件时	

二. 临时报告

1. 上市公司与股票相关的重大事件

序号	重大事件
1	公司的经营方针和经营范围的重大变化
2	公司订立重要合同、提供重大担保或从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益

	和经营成果产生 重要 影响
3	公司发生 重大 债务和未能清偿到期 重大 债务的违约情况
4	公司发生 重大 亏损或者 重大 损失
5	公司生产经营的外部条件发生 重大 变化
6	涉及公司的 重大 诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或宣告无效
7	公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 涉嫌犯罪 被依法采取强制措施
8	公司 分配股利、增资的计划 ，公司股权结构的重要变化，公司 减资、合并、分立、解散及申请破产的决定 ，或依法进入破产程序、被责令关闭
9	持有公司 5%以上 股份（不计优先股）的股东或实际控制人 持有股份或者控制公司的情况发生较大变化 ，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或相似业务的情况发生较大变化
10	公司在 1年内 购买、出售 重大资产 超过公司资产总额 30%
11	公司 营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%
12	公司的 董事、1/3以上监事或经理发生变动 ， 董事长或经理无法履行职责

2. 上市公司与债券相关的重大事件

序号	重大事件
1	公司股权结构或者生产经营状况发生 重大 变化
2	公司 重大 资产抵押、质押、出售、转让、报废
3	涉及公司的 重大 诉讼、仲裁
4	公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 涉嫌犯罪 被依法采取强制措施
5	公司 债券信用评级 发生变化
6	公司发生 未能清偿到期债务 的情况
7	公司 分配股利 ，作出减资、合并、分立、解散以及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭
8	公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%（“双眼盯紧”）
9	公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%（“要零容忍”）
10	公司发生的重大损失超过上年末净资产的10%（“要零容忍”）

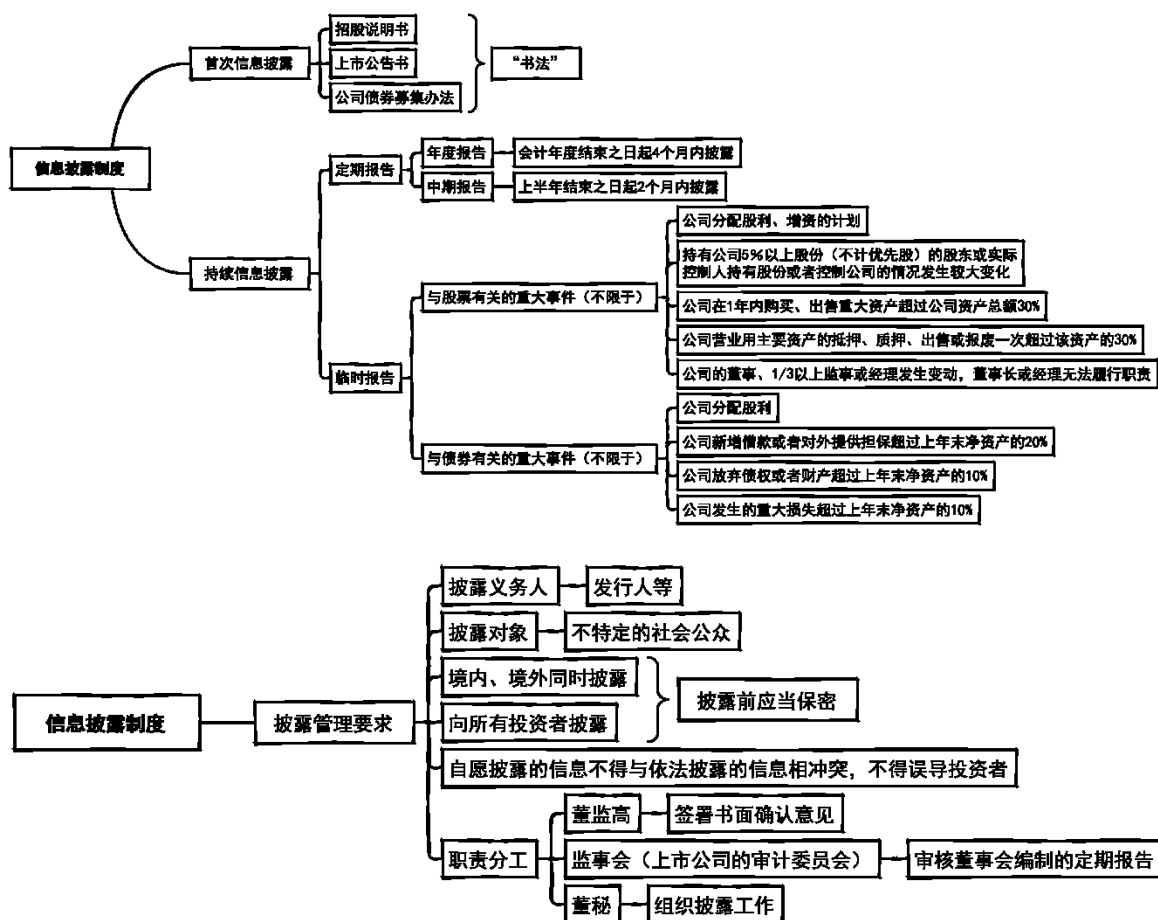
3. 披露时间

披露类型	具体规定
常规披露	1 董事会 就该重大事件形成 决议 时的两个交易日内（按新政策调整）
	2 有关各方 就该 重大事件签署意向书或协议 时的两个交易日内
	3 董事、高级管理人员知悉 该重大事件发生时的两个交易日内（按新政策调整）
提前披露	1 该重大事件 难以保密
	2 该重大事件 已经泄露或市场出现传闻
	3 公司证券及其衍生品种 出现异常交易情况

三. 披露管理要求

要点	具体规定	
披露义务人	发行人以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务	
	未按照规定披露信息，或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，信息披露义务人应当承担赔偿责任。其他责任人（发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等）应当与发行人承担连带赔偿责任，但能够证明自己没有过错的除外	
披露对象	向不特定的社会公众披露	
信息质量要求	信息披露义务人披露的信息，应真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏	
时间一致	证券同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露的信息，应当在境内同时披露	
	信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露，但法律、行政法规另有规定的除外	
保密要求	任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。任何单位和个人提前获知的前述信息，在依法披露前应当保密	
内容一致	除了依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者	
董监高的披露职责	董事、监事、高级管理人员	签署书面确认意见
	监事会 (上市公司审计委员会)	审核董事会编制的定期报告
	董事会秘书	组织定期报告、临时报告的披露工作
信息质量保证	发行人的董事、监事和高级管理人员应当保证发行人及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。董事、监事和高级管理人员无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，发行人应当披露。发行人不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露	

本单元“知识点4”总结



精学细练

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列各项中，属于上市公司持续信息披露文件的是（ ）。

- A. 招股说明书
- B. 重大事件的临时报告
- C. 债券募集说明书
- D. 上市公告书

【答案】B

【解析】持续信息披露文件主要有定期报告和临时报告。定期报告是上市公司进行持续信息披露的主要形式之一，包括年度报告、中期报告和季度报告。

【单选题】根据证券法律制度的规定，上市公司报送并公告中期报告的法定截止日为每年的（ ）。（2025年）

- A. 6月30日
- B. 9月30日
- C. 7月31日
- D. 8月31日

【答案】D

【解析】上市公司应在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，报送并公告中期报告。

选项 D 当选。

【单选题】根据证券法律制度的规定，上市公司报送并公告年度报告的法定截止日期是（ ）。(2024 年)

- A. 3 月 31 日
- B. 4 月 30 日
- C. 5 月 31 日
- D. 6 月 30 日

【答案】B

【解析】上市公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内，报送并公告年度报告。选项 B 当选。

【多选题】根据证券法律制度的规定，凡发生可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即报送临时报告，并予公告，下列情形中，属于重大事件的有（ ）。

- A. 公司分配股利的计划
- B. 公司一年内购买重大资产达到公司资产总额 20%
- C. 公司注册资本减少的决定
- D. 公司涉嫌违法受到刑事处罚

【答案】ACD

【解析】选项 B：公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 30%才属于重大事件。

【单选题】某上市公司监事会有 5 名监事，其中监事赵某、张某为职工代表，监事任期届满，该公司职工代表大会在选举监事时，认为赵某、张某未能认真履行职责，故一致决议改选陈某、王某为监事会成员。按照《证券法》的规定，该上市公司应通过一定的方式将该信息予以披露，该信息披露的方式是（ ）。

- A. 中期报告
- B. 季度报告
- C. 年度报告
- D. 临时报告

【答案】D

【解析】公司董事、1/3 以上监事（本题中，监事人数为 5 人，其中两人发生变动，即变动比例为 40%，已经超过 1/3）或者经理发生变动属于重大事件，应提交临时报告。

【多选题】根据证券法律制度的规定，凡发生可能对上市公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即报送临时报告，下列情形中，属于重大事件的有（ ）。

- A. 增资的计划
- B. 公司新增借款超过上年末净资产的 10%
- C. 公司放弃债权超过上年末净资产的 10%
- D. 发生重大损失超过上年末净资产的 10%

【答案】CD

【解析】(1) 选项 A：属于股票发行公司发布临时报告的重大事件。(2) 选项 B：公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%，属于公司债券发行公司发布临时报告的重大事件。

【单选题】根据证券法律制度的规定,下列关于证券信息披露的表述中,不正确的是()。

- A. 信息披露义务人披露的信息应当通俗易懂
- B. 信息披露义务人自愿披露的信息不得与依法披露的信息相冲突
- C. 信息披露义务人披露的信息应当简明清晰
- D. 信息披露的对象是特定的社会公众

【答案】D

【解析】选项D: 信息披露的对象是不特定的社会公众。

【单选题】根据证券法律制度的规定,上市公司中负责组织定期报告披露工作的主体是()。

- A. 董事长
- B. 监事会
- C. 董事会秘书
- D. 董事会

【答案】C

【解析】上市公司中负责组织定期报告披露工作的主体是“董事会秘书”。

知识点 5: 禁止交易行为

一. 内幕交易行为

1. 概述

要点	具体规定
概念	证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人,在 内幕信息公开前,不得买卖该公司的证券,或泄露该信息,或者建议他人买卖该证券
内幕信息	是指证券交易活动中,涉及发行人的经营、财务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息,为内幕信息。主要指 重大事件
法律后果	内幕交易行为给投资者造成损失的,应当依法承担赔偿责任

2. 内幕信息知情人的界定

下列主体属于内幕信息知情人	
公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员	持有公司 5%以上 股份的股东及其董事、监事、高级管理人员
发行人及其董事、监事、高级管理人员	
发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员	发行人实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员
其他可以获取公司有关内幕信息的人员	

二. 利用其他未公开信息进行交易(“老鼠仓”)

要点	具体规定
谁在利用信息	证券 交易场所、 证券 公司、 证券 登记结算机构、 证券 服务机构和其他金融机构的 从业人员 、有关 监管部门或行业协会的工作人员
利用何种信息	内幕信息以外的 其他未公开的信息
行为	从事 与该信息相关的证券交易活动,或 明示、暗示他人从事 相关交易活动
后果	给投资者造成损失的,应当依法承担赔偿责任

三. “短线交易”

1. 基本规定

要点	具体规定
限制主体	持有上市公司股份 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员
限制行为	将其持有的该公司的股票或其他具有股权性质的证券在 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入
法律后果	由此所得收益 归该公司 所有
收归程序	公司 董事会 应当收回其所得收益

2. 其他规定

序号	具体规定
1	上述董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券， 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户 持有的股票或者其他具有股权性质的证券
2	证券公司因 包销 购入售后剩余股票而持有 5% 以上股份，卖出该股票 不受 6 个月时间限制
3	公司董事会不依法收回该收益的，股东有权要求董事会在 30 日内 执行，董事会未在规定时间内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼；公司董事会不按照上述规定执行，致使公司遭受损害的，负有责任的董事依法承担连带责任

四. 操纵证券市场

序号	具体规定
1	单独或通过合谋，集中资金优势、持股优势或利用信息优势联合或连续 买卖
2	与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券 交易
3	在自己实际控制的账户之间进行证券 交易
4	不以成交为目的，频繁或大量 申报并撤销 申报
5	利用虚假或不确定的重大信息，诱导投资者进行证券 交易
6	对证券、发行人公开作出评价、预测或投资建议，并进行反向证券 交易

五. 虚假陈述行为

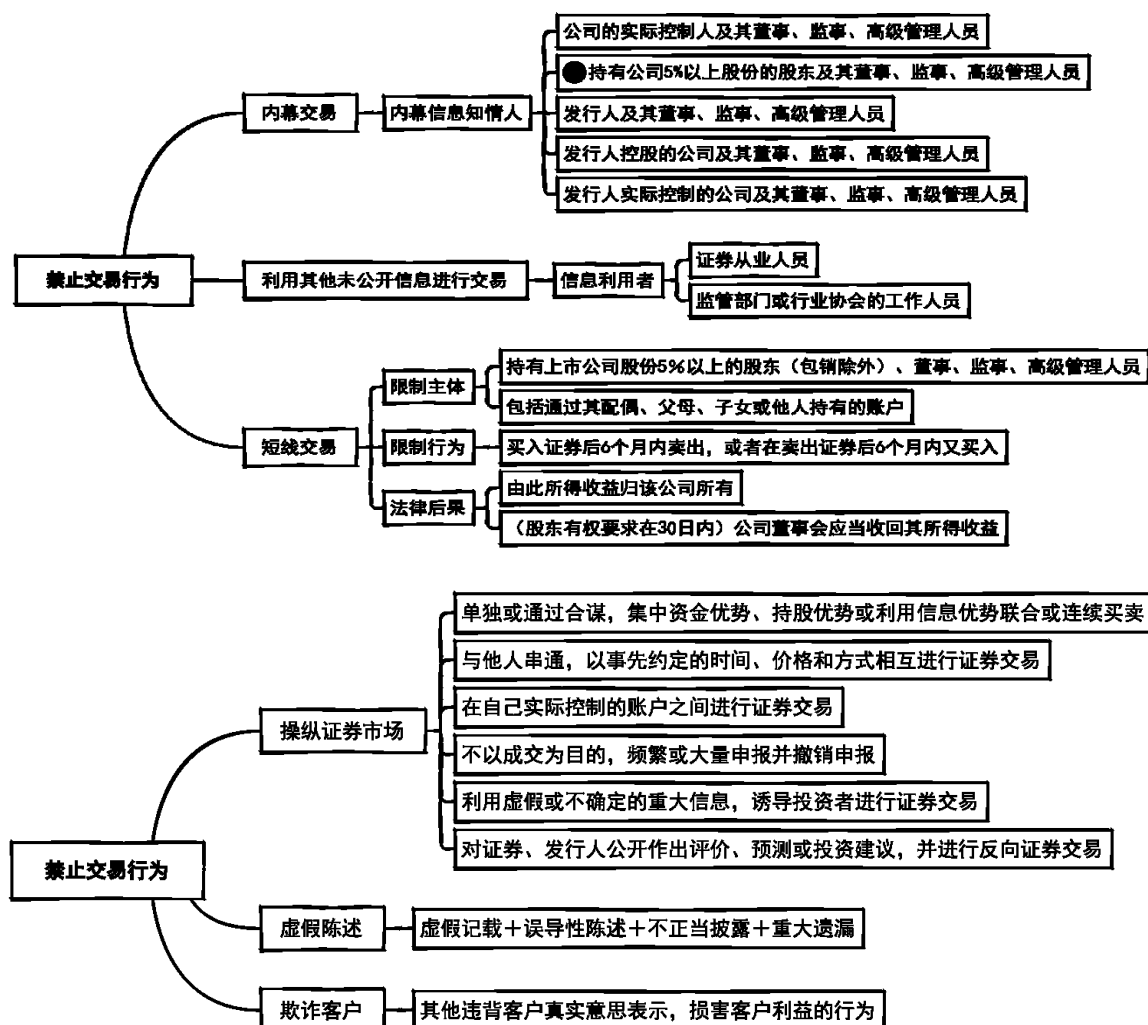
序号	虚假陈述行为	信息要求
1	虚假记载	虚假陈述是针对 重大性信息 而言的行为，凡是可能对证券价格有重大影响的事件、事项或者信息及其发生的变动，都具有重大性
2	误导性陈述	
3	不正当披露	
4	重大遗漏	

六. 欺诈客户

序号	具体规定
1	违背 客户 的委托为其买卖证券
2	不在规定时间内向 客户 提供交易的确认文件
3	未经客户的委托，擅自为 客户 买卖证券，或假借客户的名义买卖证券
4	为牟取佣金收入，诱使 客户 进行不必要的证券买卖

5 其他违背客户真实意思表示，损害客户利益的行为

本单元“知识点5”总结



精学细练

【单选题】下列人员中，不属于《证券法》规定的证券交易内幕信息的知情人员的是（ ）。

- A. 上市公司的财务负责人
- B. 持有上市公司 3%股份的股东
- C. 上市公司控股的公司的董事
- D. 上市公司的监事

【答案】B

【解析】根据《证券法》规定，持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；属于内幕信息的知情人。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列人员不属于禁止利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易的主体的是（ ）。（2024 年）

- A. 证券交易场所的从业人员
- B. 证券公司的从业人员

- C. 证券登记结算机构的负责人
- D. 上市公司的实际控制人

【答案】D

【解析】《证券法》第五十四条规定：禁止证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构和其他金融机构的从业人员、有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动。利用未公开信息进行交易给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。选项D当选。

【多选题】下列人员中，若将买入的甲上市公司股票在六个月内卖出，其获得的收益应该归甲上市公司所有的有（ ）。(2025年)

- A. 监事的女儿
- B. 董事的母亲
- C. 高级管理人员的配偶
- D. 某证券公司，因购入包销售后剩余股票而持有甲公司7%的股份

【答案】ABC

【解析】上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。上述董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。选项A、B、C当选。

【多选题】某公司的下列行为中，属于操纵证券市场的有（ ）。(2024年)

- A. 未经客户的委托，擅自为客户买卖证券
- B. 与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易
- C. 利用不确定的重大信息，诱导投资者证券交易
- D. 不以成交为目的，大量申报并撤销申报

【答案】BCD

【解析】选项A：属于欺诈客户的行为。

【单选题】某证券公司实施了下列行为，其中属于合法行为的是（ ）。

- A. 甲证券公司得知某上市公司上半年盈利大大超出预期，在信息未公开前，大量买入该上市公司的股票
- B. 乙证券公司为牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖
- C. 丙证券公司集中资金优势连续买入某上市公司股票，造成该股票价格大幅上涨，在高价位上卖出获利
- D. 丁证券公司将其包销的售后剩余股票全部自行购入

【答案】D

【解析】(1) 选项A：属于内幕交易行为；(2) 选项B：属于欺诈客户；(3) 选项C：属于操纵证券市场，均为证券法禁止的交易行为。(4) 选项D：在“先销后包”的情形下，承销期结束后证券公司应当将售后剩余的证券全部自行购入。

【单选题】下列各项中，属于欺诈客户行为的是（ ）。

- A. 甲证券公司不在规定时间内向客户提供交易的确认文件
- B. 乙上市公司在上市公告书中夸大净资产额
- C. 丙公司与戊公司串通相互交易以抬高证券价格
- D. 丁公司董事赵某提前泄露公司增资计划以使李某获利

【答案】A

【解析】(1) 选项B：属于虚假陈述行为；

(2) 选项C：属于操纵市场行为；

(3) 选项D：属于内幕交易行为。

知识点6：上市公司收购

一、“上市公司收购”概述

1. 概念

具体规定		
上市公司收购，是指 收购人通过 在证券交易所的证券交易持有有一个上市公司的股份达到一定比例，或通过证券交易所交易活动以外的其他 合法方式控制一个上市公司的股份达到一定程度，导致其获得或者可能获得对该公司实际控制权 的行为		
表象	上市公司股份的购买活动	
目的 (实质)	为“获得或巩固目标上市公司（被收购的上市公司）实际控制权”	
收购 途径	1	通过证券交易系统交易购入目标上市公司的股份
	2	对目标上市公司进行要约收购
	3	与目标上市公司的股东达成股份转让协议（协议收购）
	4	通过认购目标上市公司发行新股的方式收购其股份
	5	其他途径（ 管理层收购 等）

2. 取得实际控制权的表现（2026 年重大调整）

特征	取得实际控制权的表现
绝对控股	投资者为上市公司持股 超过 50% 的控股股东
相对控股	投资者可以实际支配上市公司股份表决权 超过 30%
操纵董事会	投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司 董事会超过半数 成员选任
影响股东会	投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东会的决议 产生重大影响

3. 管理层收购（2026 年新增）

(1) 概念

上市公司的**董事、高级管理人员、员工或其所控制或者委托的法人或者其他组织**可以成为本公司的收购人，上述主体拟对本公司进行收购的，通常称为管理层收购。

(2) 细节

要点	具体规定
收购 条件	收购的上市公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，公司董事会成员中 独立董事的比例应当达到或者超过 1/2
决议	本次收购应当经上市公司 全体独立董事 2/3 以上同意 后，提交董事会审议，经董事

办法	会 非关联董事作出决议 后，提交公司股东会审议，经 出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过	
财务顾问与评估报告	1	独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具 专业意见 ，独立财务顾问的意见应当与独立董事专门会议审议情况同时公告
	2	公司应当聘请符合《证券法》规定的资产评估机构提供公司资产 评估报告
限制	上市公司董事、高级管理人员存在违反公司法规定忠实义务情形，或者 最近3年 有证券市场不良诚信记录的，不得收购本公司	

二. 收购人的相关规定

1. 收购人的资格

要点	具体规定	
组成	收购人包括 投资者 （收购带头人）及其 一致行动人 （收购带头人的同伙）	
不得收购上市公司的情形	1	收购人 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态
	2	收购人 最近3年 有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为
	3	收购人 最近3年 有严重的证券市场失信行为
	4	收购人存在依法不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形

2. 一致行动人（收购人的同伙）

（1）概述

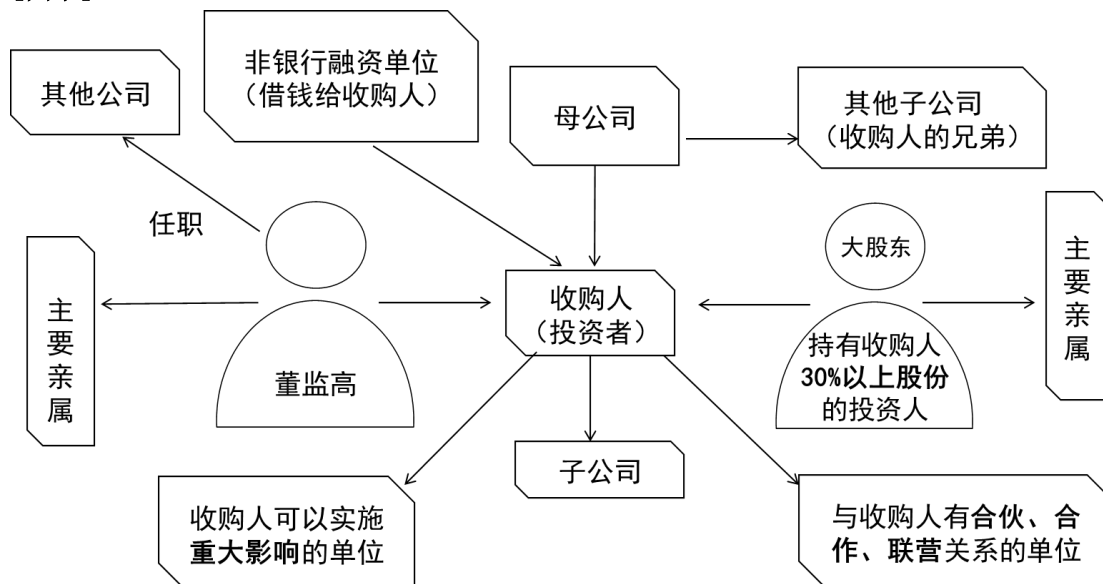
要点		具体规定	
一致行动的概念		是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者 共同扩大 其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实	
一致行动的效果		投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的股份应 合并计算	
示例			
母子 公司	甲公司	持有 A 公司 25%的股份	合并计算的持股比例已经超过 50%，说明已经取得 A 公司的控制权
	乙公司	持有 A 公司 26%的股份	

（2）一致行动人的推定

序号	如果没有相反的证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人
1	投资者之间有股权控制关系
2	投资者受同一主体控制
3	投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员
4	投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响
5	银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排
6	投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系
7	持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份
8	在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份
9	持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持同一上市公司股份
10	在上市公司任职的董事、高级管理人员及其前项所述亲属，同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份

11	上市公司董事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份
12	投资者之间具有其他关联关系

[图示]



三. 持股权益变动披露（“拉警报”）

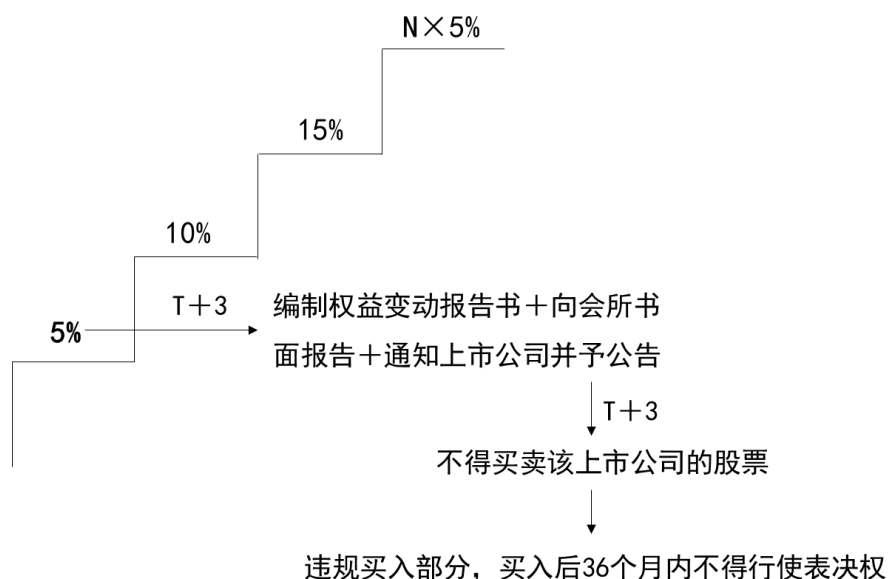
（一）持股权益变动披露的时点

1. 通过证券交易所进行证券交易

（1）“首次”触发“平台规则”

持股比例	权益披露要求		交易限制要求	违规买入的后果
投资者及其一致行动人共同持有一个上市公司已发行的有表决权的股份达到 5% 时	在该事实发生之日起 三日 内编制权益变动报告书	书面报告	在 上述期限内 (T+3) 不得再行买卖 该上市公司的股票	违反规定买入在上市公司中拥有权益的股份的，在 买入后的 36 个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权
		通知		

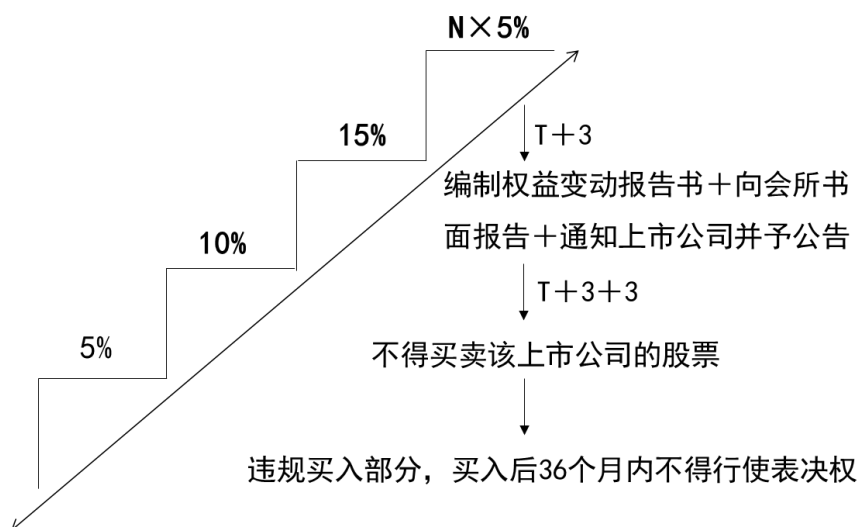
[图示] “首次”触发“平台规则”



(2) “再次”触发“平台规则”

持股比例	权益披露要求		交易限制要求	违规买入的后果
投资者及其一致行动人共同持有一个上市公司已发行的有表决权的股份 达到 5% 后, 每增加或者减少 5%	在该事实发生之日起三日内	书面报告	国务院证券监督管理机构以及证券交易所	违反规定买入在上市公司中拥有权益的股份的, 在买入后的 36 个月内, 对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权
	编制权益变动报告书	通知	该上市公司, 并予公告	

[图示] “再次”触发“平台规则”



(3) “卡点规则” (后台设置 1%)

持股比例	权益披露要求
投资者及其一致行动人共同持有一个上市公司已发行的有表决权的股份达到 5%后, 每增加或者减少 1%的	该事实发生的次日 (T+1) 通知该上市公司, 并予公告

2. 通过协议转让方式进行证券交易

持股比例		权益披露要求			交易限制要求
首次触发披露时点	投资者及其一致行动人共同持有一个上市公司已发行的有表决权的股份拟达到或超过 5%的	在该事实发生之日起三日内编制权益变动报告书	书面报告	国务院证券监督管理机构以及证券交易所	作出报告、公告前, 不得再行买卖该上市公司的股票
再次触发披露时点	投资者及其一致行动人共同持有一个上市公司已发行的有表决权的股份达到或超过 5%后, 每增加或减少达到或超过 5%的		通知	该上市公司, 并予公告	

(二) 持股权益变动披露的内容 (权益变动报告书)

权益变动后持股比例	主体资格	报告书类型
5%≤持股比例<20%	成为第一大股东或实际控制人	详式权益报告书
	未成为第一大股东或实际控制人	简式权益报告书
20%≤持股比例≤30%	详式权益报告书	
无论是简式权益变动报告书，还是详式权益变动报告书，均应当披露		
1	持股达到法定比例或持股增减变化达到法定比例的日期	
2	增持股份的资金来源	
3	在上市公司中拥有权益的股份变动的的时间以及方式	

四. 要约收购

1. 要约收购的概念与分类

要点	具体规定
概念	收购人公开向被收购公司的所有股东发出要约, 并按要约中的价格、期限、收购比例等条件购买被收购公司的表决权股份, 以期获得或者巩固被收购公司的控制权的行为
分类	全面要约 向被收购公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约
	部分要约 向被收购公司所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约
	自愿要约 收购人自愿做出要约收购决定
	强制要约 当收购人持股比例达到法定数额时依法作出要约收购决定

2. 收购人的义务

要点	具体规定
编制、提示	实施要约收购的收购人应当编制要约收购报告书, 聘请财务顾问, 通知被收购公司, 同时对要约收购报告书摘要作出提示性公告
同等对待	收购人应当公平对待被收购公司的所有股东, 持有同一种类股份的股东应当得到同等对待

禁止财务资助	被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施，应当有利于维护公司及其股东的利益，不得滥用职权对收购设置不适当的障碍， 不得利用公司资源向收购人提供任何形式的财务资助 ，损害公司及其股东的合法权益
禁售义务	收购人在要约收购期内， 不得卖出被收购公司的股票，也不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入 被收购公司的股票
锁定义务	收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的 18个月内 不得转让

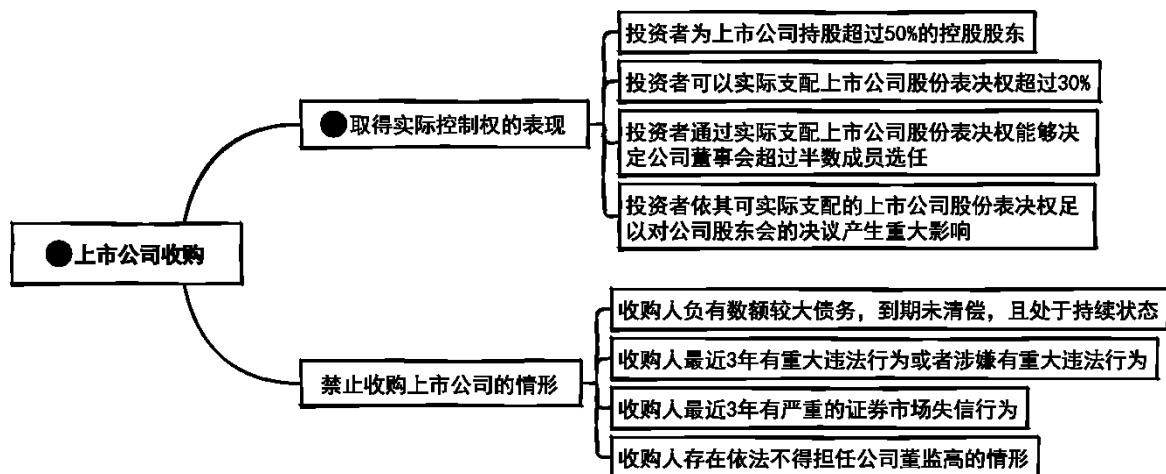
3. 收购要求

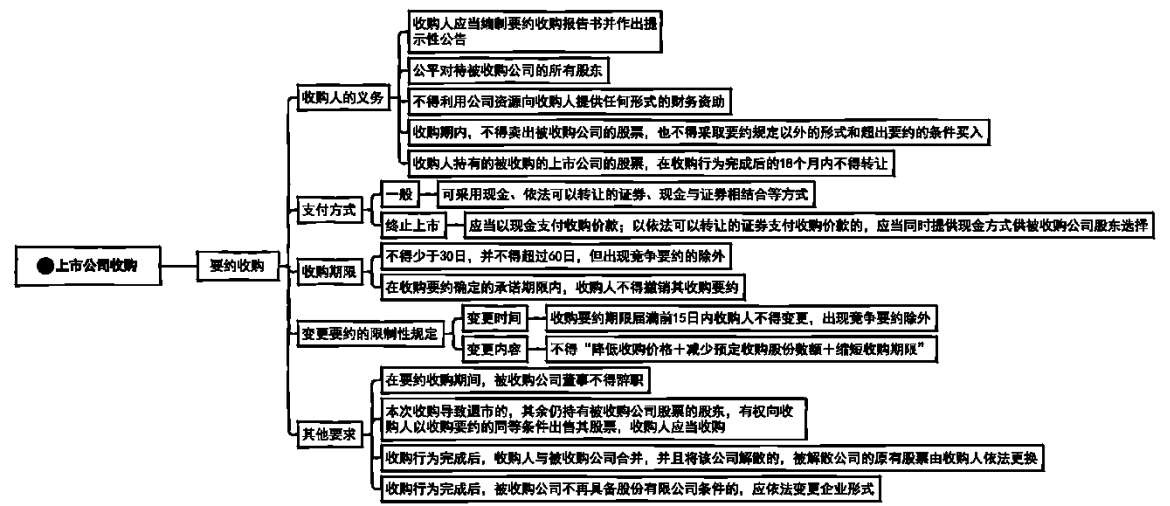
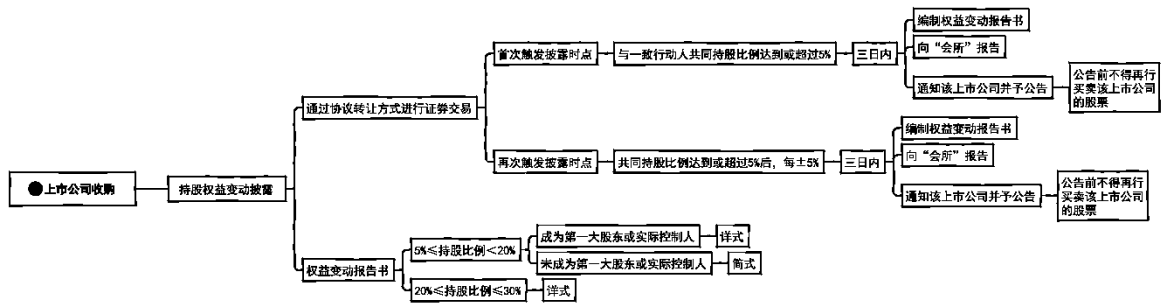
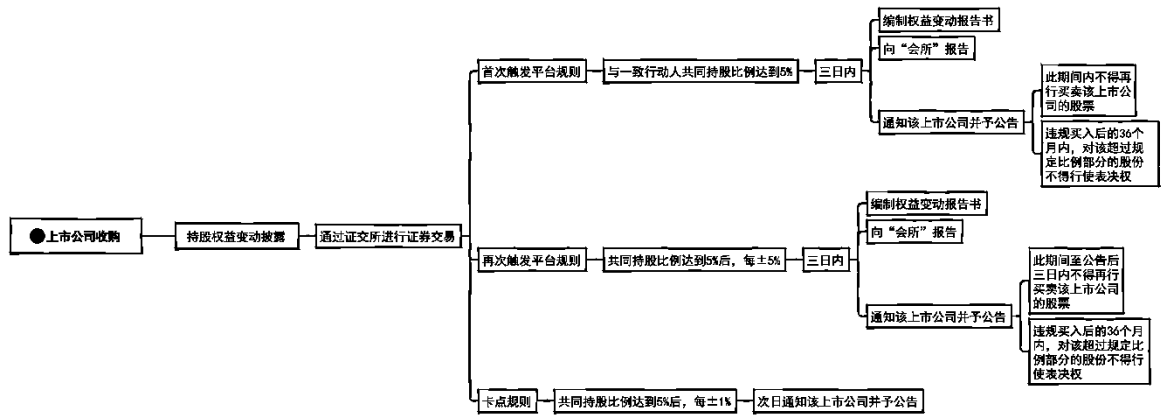
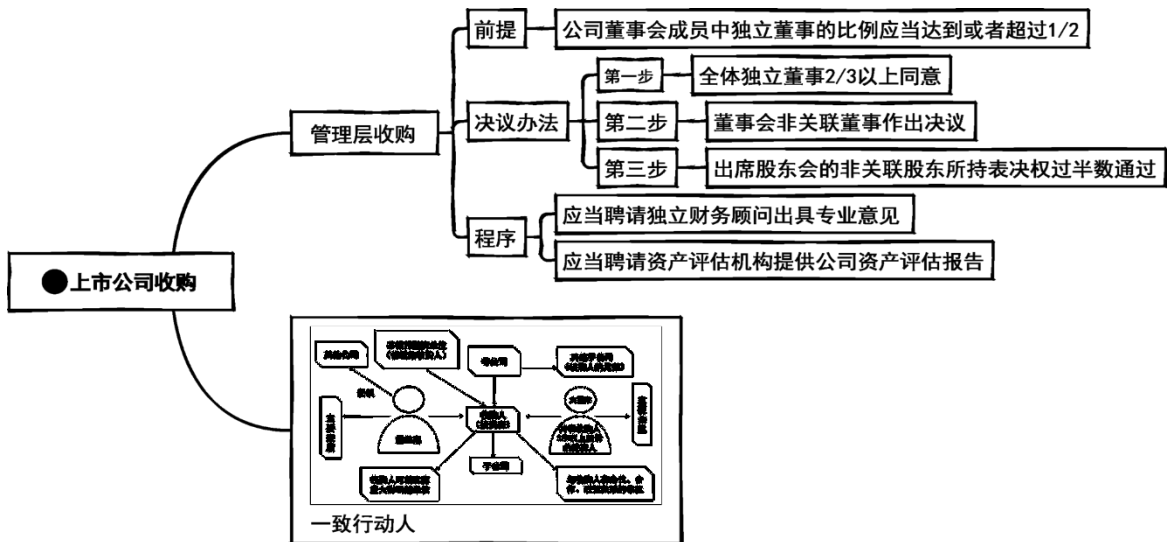
要点	具体规定	
支付方式	一般	可采用 现金 、依法可以转让的 证券 、 现金与证券相结合 等方式
	终止被收购公司的上市地位	应当以现金 支付收购价款；以依法可以转让的证券支付收购价款的，应当 同时提供现金 方式供被收购公司股东选择
收购期限	不得少于30日，并不得超过60日 ，但出现竞争要约的除外	
不得撤销	在收购要约确定的 承诺期限内 ， 收购人不得撤销 其收购要约	
变更要约的 限制性 规定	变更内容	不得“降低收购价格+减少预定收购股份数额+缩短收购期限”
	时间	收购要约期限 届满前15日内收购人不得变更 ，出现竞争要约除外

4. 其他要求

序号	具体规定
1	在要约收购期间， 被收购公司董事不得辞职
2	收购期限届满，被收购公司股权分布 不符合 证券交易所规定的上市交易要求的，该上市公司的股票应由证券交易所依法 终止上市交易 。其余仍持有被收购公司股票的股东，有权向收购人以收购要约的同等条件出售其股票，收购人 应当收购
3	收购行为完成后，收购人与被收购公司 合并 ，并且将该公司 解散 的，被解散公司的原有股票由收购人依法 更换
4	收购行为完成后，被收购公司 不再具备股份有限公司 条件的，应 依法变更企业形式

本单元“知识点6”总结





精学细练

【多选题】根据上市公司收购法律制度的规定，下列情形中，属于表明投资者获得或拥有上市公司控制权的有（ ）。(根据 2026 年政策重编答案)

- A. 投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东
- B. 投资者可实际支配上市公司股份表决权超过 30%
- C. 投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会 1/3 成员选任
- D. 投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响

【答案】BD

【解析】表明投资者获得或拥有上市公司控制权的情形，包括：

- 1. 投资者为上市公司持股“超过”50%的控股股东；
- 2. 投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30% (选项 B)；
- 3. 投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会“超过”半数成员选任；
- 4. 投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响 (选项 D)；
- 5. 国务院证券监督管理机构认定的其他情形。

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列各项中，属于不得收购上市公司的情形有（ ）。

- A. 收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态
- B. 收购人最近 3 年涉嫌有重大违法行为
- C. 收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为
- D. 收购人为限制民事行为能力人

【答案】ABCD

【解析】收购人存在上述情形时，均不得收购上市公司。

【多选题】甲公司收购乙上市公司时，下列投资者同时也在购买乙上市公司的股票。根据证券法律制度的规定，如无相反证据，与甲公司为一一致行动人的投资者有（ ）。

- A. 甲公司董事杨某
- B. 甲公司董事长张某多年未联系的同学
- C. 甲公司某监事的母亲
- D. 甲公司总经理的配偶

【答案】ACD

【解析】在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份，与投资者属于一致行动人，选项 B 不当选。

【判断题】甲、乙两公司签署协议共同收购丙上市公司，当甲、乙两公司共同拥有权益的股份达到丙上市公司已发行股份的 3% 时，应当在该事实发生之日起 5 日内编制权益变动报告书，向中国证监会、证券交易所提交书面报告，通知丙上市公司，并予以公告。（ ）

【答案】×

【解析】(1) 甲、乙两公司签署共同收购协议，属于一致行动人；(2) 首次权益披露点为 5%，而非 3%；(3) 在该事实发生之日起“3 日内”依法履行权益披露义务。

【判断题】被收购的上市公司能够运用部分资源，为收购人提供一定的财务资助。（ ）(2025 年)

【答案】×

【解析】被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施，应当有利于维护公司及其股东的利益，不得滥用职权对收购设置不适当的障碍，不得利用公司资源向收购人提供任何形式的财务资助，不得损害公司及其股东的合法权益。本题表述错误。

【判断题】在上市公司收购要约确定的承诺期限内，收购人有权撤销其收购要约。() (2023 年)

【答案】×

【解析】在收购要约确定的承诺期限内，收购人不得撤销其收购要约。

【单选题】根据证券法律制度的规定，在上市公司收购中，要约收购的收购期限一般为()。(2023 年)

- A. 不得少于 15 日，并不得超过 30 日
- B. 不得少于 15 日，并不得超过 60 日
- C. 不得少于 30 日，并不得超过 60 日
- D. 不得少于 30 日，并不得超过 90 日

【答案】C

【解析】不得少于 30 日，并不得超过 60 日，但出现竞争要约的除外。

【单选题】根据证券法律制度的规定，上市公司收购人拟变更收购要约，下列情形正确的是()。(2023 年)

- A. 收购人需要变更收购要约的，应当及时公告
- B. 将收购 3 000 万股变更为收购 2 000 万股
- C. 将收购价格 6 元一股变更为 5 元一股
- D. 将收购期限 60 日变更为 45 日

【答案】A

【解析】收购人如果需要变更收购要约的，必须及时公告，载明具体变更事项，并通知被收购公司，并且不得存在下列情形：(1) 降低收购价格 (C 选项)；(2) 减少预定收购股份数额 (B 选项)；(3) 缩短收购期限 (D 选项)。

【多选题】甲公司要约收购乙上市公司，收购要约中载明收购期限截至 5 月 30 日，收购价格 6 元一股，拟收购 5 000 万股。甲公司拟变更收购要约，下列情形符合规定的有()。(2024 年)

- A. 将收购价格改为 5 元一股
- B. 将收购数量改为 6 000 万股
- C. 将收购期限改为截至 6 月 10 日
- D. 甲公司变更收购要约的最晚时间是 5 月 20 日

【答案】BC

【解析】(1) 选项 ABC：收购要约的变更不得存在下列情形：①降低收购价格；②减少预定收购股份数额；③缩短收购期限；④国务院证券监督管理机构规定的其他情形。(2) 选项 D：收购要约期限届满前 15 日内，收购人不得变更收购要约；但是出现竞争要约的除外。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于要约收购的说法正确的是()。(2022 年)

- A. 要约确定的承诺期限内，收购人可以撤销其收购要约

- B. 收购人持有被收购的上市公司股票，收购行为完成后 15 个月内不得转让
- C. 收购人不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件购入被收购公司的股票
- D. 收购要约公告后，收购人对部分上市公司的股东提高价格收购

【答案】C

【解析】(1) 选项 A：在收购要约约定的承诺期限内，收购人不得撤销其收购要约。(2) 选项 B：收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的 18 个月内不得转让。(3) 选项 D：收购人应当公平对待被收购公司的所有股东，持有同一种类股份的股东应当得到同等对待。

【单选题】甲公司发出全面要约收购乙上市公司的股份，其收购目的是终止乙上市公司的上市资格，则下列表述中，正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 甲公司可以仅用证券支付收购价款
- B. 在收购要约确定的承诺期限内，甲公司不得撤销其收购要约
- C. 甲公司在要约收购期限内，可以协议方式受让乙上市公司及股东的股票
- D. 甲公司在要约收购期限内，可以卖出乙上市公司股票

【答案】B

【解析】选项 A：收购人为终止上市公司的上市地位而发出全面要约的，或者不符合免除发出要约规定而发出全面要约的，应当以现金支付收购价款；以依法可以转让的证券支付收购价款的，应当同时提供现金方式供被收购公司股东选择；选项 C、D：收购人在要约收购期内，不得卖出被收购公司的股票，也不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入被收购公司的股票。

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于上市公司收购的法律责任的表述中，正确的有（ ）。(2023 年)

- A. 收购行为完成后，收购人与被收购公司合并，并将该公司解散的，被解散公司的原有股票由收购人依法更换
- B. 在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的 24 个月内不得转让
- C. 收购期届满，被收购公司股权分布不符合上市交易要求的，该上市公司的股票应当依法终止上市交易
- D. 收购行为完成后，被收购公司不再具备股份有限公司条件的，应当依法变更企业形式

【答案】ACD

【解析】选项 B：收购人持有的被收购的上市公司的股票，一般在收购行为完成后的 18 个月内不得转让。